

2025 年法律硕士联考·冲刺 6 套卷 (卷三)

一专业基础课一

一、单项选择题 (第 1~40 小题, 每小题 1 分, 共 40 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的。)

1. 最高人民法院研究室《关于非法制造、买卖、运输、储存以火药为动力发射弹药的大口径武器的行为如何适用法律问题的答复》中将非法制造以火药为动力发射弹药的大口径武器的行为, 解释为非法制造枪支。属于何种解释 ()

- A. 文理解释
- B. 扩大解释
- C. 缩小解释
- D. 类推解释

2. 关于刑法解释, 下列哪一说法正确 ()

- A. 正当防卫中的“必要限度”和紧急避险中的“必要限度”应做出相同的解释
- B. 贪污罪中的“利用职务便利”和受贿罪中的“利用职务便利”应做出相同的解释
- C. 抢劫罪中的“暴力”和劫持航空器罪中的“暴力”应做出相同的解释
- D. 非法侵入住宅罪中的“侵入”和非法侵入计算机系统罪中的“侵入”应做出相同的解释

3. 食品、药品监管渎职罪的主观方面是 ()

- A. 故意
- B. 过失
- C. 故意或过失
- D. 故意, 且具有徇私动机

4. 甲欲杀乙, 将乙推下过街天桥, 见乙十分痛苦, 便拦下出租车将乙送往医院。事后查明乙仅受轻伤, 即使不送医院也不会死亡。甲的行为如何定性 ()

- A. 故意杀人罪未遂
- B. 故意杀人罪中止
- C. 故意杀人罪预备
- D. 故意伤害罪既遂

5. 甲因婚外恋产生杀害妻子乙之念。某日晨, 甲在给乙炸油饼时投放了可以致死的“毒鼠强”。甲为防止其 6 周岁的儿子丙吃饼中毒, 将丙送到幼儿园, 并嘱咐丙等他来接。不料乙当日提前下班后将丙接回, 并与丙一起吃油饼。甲得知后, 赶忙回到家中, 乙、丙已中毒身亡。关于本案, 下列哪一说法是正确的 ()

- A. 甲对乙、丙的死亡具有直接故意
- B. 甲对丙的死亡具有间接故意
- C. 甲对丙的死亡具有过失
- D. 甲对丙的死亡属于意外事件

6. 甲欲杀乙, 举枪射击时, 因为没有瞄准, 将乙停放在附近的名车毁坏。甲的行为如何定性 ()

- A. 客体错误, 构成故意杀人罪未遂
- B. 打击错误, 构成故意杀人罪未遂
- C. 对象错误, 构成故意杀人罪未遂
- D. 手段错误, 构成故意杀人罪未遂

7. 甲在路上刺杀乙, 乙为了自保只得抢下路人丙手中的名贵雨伞与甲搏斗, 将其反杀。乙的行为如何定性 ()

- A. 乙对甲构成正当防卫, 乙对丙构成抢夺罪
B. 乙对甲构成故意杀人罪, 乙对丙构成抢夺罪
C. 乙对甲构成正当防卫, 乙对丙构成紧急避险
D. 乙甲对构成故意杀人罪, 乙对丙构成紧急避险
8. 关于共同犯罪的形式, 下列哪一说法错误 ()
A. 对向犯属于必要的共同犯罪
B. 聚众犯罪就是聚众共同犯罪
C. 事前无通谋, 事中参与犯罪提供帮助的行为成立共同犯罪
D. 简单共同犯罪就是共同正犯
9. 关于集合犯, 下列说法哪一项正确 ()
A. 集合犯属于处断的一罪
B. 多次抢劫属于集合犯
C. 集合犯的处断原则是择一重罪处罚
D. 数个生产、销售伪劣产品的行为属于集合犯
10. 被单处剥夺政治权利的犯罪分子由下列哪个机关执行 ()
A. 监狱
B. 人民法院
C. 公安机关
D. 社区矫正机构
11. 被判处拘役的罪犯在哪里执行 ()
A. 监狱
B. 看守所
C. 拘役所
D. 社区矫正机构
12. 甲因在学校饭堂投毒被判处8年有期徒刑。服刑期间, 甲认真遵守监规, 接受教育改造, 确有悔改表现, 没有再犯罪的危险。关于甲的假释, 下列哪一说法是正确的 ()
A. 可否假释, 由检察机关决定
B. 可否假释, 由执行机关决定
C. 服刑4年以上才可假释
D. 不得假释
13. 某一行为构成洗钱罪, 同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪时, 如何处理 ()
A. 想象竞合, 从一重罪处罚
B. 数罪并罚
C. 法条竞合, 重法优于轻法
D. 法条竞合, 特别法优于一般法, 定洗钱罪
14. 甲购买一只价值2.5万元的包, 付款后, 甲让导购员乙帮自己包装好, 乙持包进入另一房间进行包装。半小时之后, 甲将包装盒拿回家发现盒内是一只高仿的假包。乙的行为如何定性 ()
A. 侵占罪
B. 盗窃罪
C. 诈骗罪
D. 职务侵占罪
15. 乙为了给自己的门户网站增加点击量, 未经“吃播秀”表演者“大胃王”甲的许可, 在自己的网站上向公众传播“大胃王”的“吃播秀”视频, 并删除其防盗版水印, 添加上该网站水印, 违法所得数额巨大。乙的行为如何定性 ()

- A. 假冒注册商标罪
- B. 侵犯著作权罪
- C. 销售侵权复制品罪
- D. 无罪

16. 甲在高速公路上泼洒大量机油, 导致数辆汽车相撞, 死伤多人, 甲的行为如何定性 ()

- A. 交通肇事罪
- B. 以危险方法危害公共安全罪
- C. 破坏交通设施罪
- D. 破坏交通工具罪

17. A 市某国有污水处理厂工程项目招标前期, 该项目负责人甲将该工程概况、建设规模及参与投标单位资质和业绩要求透露给乙, 并告知在污水处理运营费用方面报价低可以提高中标概率, 甲收受乙“感谢费”30 万元。之后乙的公司参加该工程投标, 并以最优报价中标, 给国家造成重大损失。关于本案, 下列哪一说法错误 ()

- A. 甲的行为触犯串通投标罪
- B. 甲的行为触犯受贿罪
- C. 对甲应数罪并罚
- D. 对甲应择一重罪处罚

18. 甲明知自己是间歇性精神病人, 在持刀故意伤害乙的过程中, 精神病发作, 在失去责任能力状态下, 继续将乙砍伤致死。甲的行为如何定性 ()

- A. 故意伤害罪致人死亡
- B. 故意伤害罪未遂
- C. 故意杀人罪
- D. 故意伤害罪未遂与过失致人死亡罪并罚

19. 关于传授犯罪方法罪, 下列哪一说法错误 ()

- A. 传授犯罪方法罪的成立并不要求被传授的人掌握了犯罪方法
- B. 传授犯罪方法罪的成立并不要求被传授的人利用其所传授的方法实际实施犯罪
- C. 通过信息网络传授犯罪方法, 也可成立传授犯罪方法罪
- D. 传授犯罪方法罪仅限于向已满刑事责任年龄的人传授犯罪方法

20. 甲使用暴力强奸乐乐, 乐乐拿出 2 万元恳求甲放过自己, 甲觉得 2 万元太少, 向乐乐索要 3 万元后离开, 对甲如何处理 ()

- A. 强奸罪中止
- B. 强奸罪中止和抢劫罪, 数罪并罚
- C. 强奸罪未遂
- D. 强奸罪未遂和抢劫罪, 数罪并罚

21. 于某欠杨某 1 万元到期不还。杨某多次催告, 于某均置之不理。无奈之下, 杨某在某天下午, 将于某揍一顿, 于某花去医药费 8000 元; 第二天, 杨某去医院探望于某, 故意将于某的价值 6000 元的手机摔坏。于某请求赔偿医药费、手机损失。下列表述正确的是 ()

- A. 杨某可以主张抵销 8000 元
- B. 杨某可以主张抵销 6000 元
- C. 杨某不能主张抵销
- D. 杨某是自助行为, 无须承担责任

22. 甲的父母在一起车祸中身亡, 其祖父乙、外祖母丙均要求担任监护人。关于指定监护人, 下列表述正确的是 ()

- A. 乙不可以直接向法院申请指定监护人
- B. 应当先向居委会、村委会或者民政部门申请指定监护人
- C. 法院不能指定数人担任监护人
- D. 如果居委会指定乙担任监护人, 丙在接到指定通知之日起三十日后提出申请的, 人民法院应当按照变更监护关系处理

23. 甲公司、乙公司签订买卖合同, 约定 2020 年 8 月 1 日, 甲公司须将一批月饼交付给乙公司。2020 年 7 月 28 日, 甲公司所在地发生疫情, 导致一直无法运输, 按照政府相关规定须在 9 月才能正常运输。下列表述错误的是 ()

- A. 甲公司无须承担违约责任
- B. 甲公司应当将不能履行合同的情形通知乙公司
- C. 因发生疫情众所周知, 甲公司无须提供证明
- D. 甲公司有权解除合同

24. 雷某与甲商场签订合同, 由雷某将一台投影仪带回家试用, 10 天内可以自己决定是否购买。第 8 天, 雷某将该投影仪出卖给某文化公司并交付。下列表述正确的是 ()

- A. 雷某与商场签订的是租赁合同
- B. 甲商场并未完成交付
- C. 雷某将投影仪出卖给某文化公司是无权处分
- D. 某文化公司继受取得投影仪的所有权

25. 张某有一批普洱茶欲以 100 万元出卖给郑某。恰好张某的朋友徐某要到郑某处洽谈业务, 张某遂请徐某转达其意思。徐某误传张某 10 万元将该批普洱茶出卖给郑某, 郑某爽快回复同意购买。后张某主张撤销合同, 下列表述正确的是 ()

- A. 张某的意思表示是要约邀请
- B. 本案构成重大误解
- C. 由郑某对重大误解承担举证责任
- D. 本案构成欺诈

26. 孙某借给何某 100 万元, 到期何某无力清偿债务。何某的好朋友肖某向孙某表示愿意与何某共同偿还其中的 30 万元, 孙某未置可否。下列表述正确的是 ()

- A. 孙某未置可否, 因此肖某无须承担任何债务
- B. 孙某、何某对该 100 万元承担连带责任
- C. 孙某、何某对 30 万元承担连带责任
- D. 何某对该 30 万元免责

27. 甲公司委托杨某、杜某共同采购机器设备。甲公司将其公章和空白合同书交给杨某。杨某未与杜某协商, 擅自以甲公司的名义和乙公司签订设备买卖合同。下列表述正确的是 ()

- A. 杨某是甲公司的代理人, 故按照有权代理处理
- B. 杨某擅自行使代理权, 依据无权代理处理
- C. 本案不构成表见代理
- D. 如果乙公司有过失, 也构成表见代理

28. 张某把汽车给李某办了抵押, 但是没交付也没办登记。后张某把车卖给王某, 仍然未交付, 未办理登记, 但是约定张某继续开 2 个月。某日, 张某开车剐蹭了, 去周某的修理厂维修, 由于张某未付款, 周某将汽车留置。对此, 下列说法正确的是 ()

- A. 李某没有抵押权
- B. 由于车不是张某的, 周某不享有留置权。
- C. 汽车过于昂贵, 和修车费完全不对等, 周不能享有留置权
- D. 王某取得汽车所有权

29. 2021年5月30日，甲造船厂向乙农商银行借款500万元，并以本厂现有及将有的生产设备、原材料、半成品、产品为债务提供浮动抵押担保，并办理了抵押登记。2021年6月6日，甲造船厂向丙公司购买一套设备，价款100万元，双方约定以该套设备作为甲造船厂支付设备款的抵押物。当日，甲造船厂先支付了20万元，丙公司交付该套设备，剩余价款一年后支付。6月10日，甲造船厂和丙公司办理了抵押登记。后甲造船厂一直未支付剩余款项。对于该套设备，下列表述正确的是（ ）

- A. 丙公司的抵押权优于乙农商银行的抵押权
- B. 乙农商银行的抵押权优先于丙公司的抵押权
- C. 该设备不是乙农商银行抵押权的客体
- D. 甲造船厂不能取得设备的所有权

30. 甲公司是某芯片产品的发明专利权人，乙公司未经甲公司许可，制造该专利产品，出卖给丙公司、丁公司。丙公司将该芯片用于手机制造，丁公司通过广告宣传准备销售该芯片。戊公司从甲公司处购买该芯片，用于生产无人机。下列表述错误的是（ ）

- A. 乙公司侵犯甲公司的专利权
- B. 丙公司侵犯甲公司的专利权
- C. 丁公司侵犯甲公司的专利权
- D. 戊公司侵犯甲公司的专利权

31. 特拉公司生产电动车，由四通公司销售。黄某从四通公司购买一辆电动车，因刹车系统出问题，被四通公司电话召回维修。黄某遂驱车前往四通公司，因刹车故障发生车祸。下列表述正确的是（ ）

- A. 四通公司证明自己没有过错，则无须对黄某的损害承担责任
- B. 四通公司应当负担黄某驱车前往四通公司的必要费用
- C. 黄某有权主张惩罚性损害赔偿
- D. 特拉公司无须承担责任

32. 城市居民张某（38周岁）死亡，留有一套房屋。张某有一舅舅，没有其他亲人。在张某死亡现场发现一封遗书，写明房屋留给其舅舅，没有日期和签名。下列表述正确的是（ ）

- A. 遗书可以按照自书遗嘱对待
- B. 舅舅是张某的继承人
- C. 遗产管理人由民政部门担任
- D. 遗产管理人无权获得报酬

33. 小何（男，10周岁），生父何某已故，生母方某经济富裕但要再婚准备将小何送养。方某的哥哥是华侨，有三名子女，欲收养。何某的父母有固定收入。下列表述正确的是（ ）

- A. 方某不能将小何送养
- B. 方某的哥哥不能收养小何
- C. 何某的父母可以优先抚养小何
- D. 方某是监护人送养小何无须征求何某父母意见

34. 蔡某有一儿子小蔡（5周岁），在幼儿园读书。蔡某委托保姆马某帮忙接送和照顾小蔡，每月3000元。一天马某将小蔡接回小区，在楼下玩耍。马某和同一小区的老乡闲聊，小蔡将小何打伤。小何起诉蔡某和马某，下列表述正确的是（ ）

- A. 由蔡某、马某承担按份责任
- B. 由蔡某承担全部责任，马某承担补充责任
- C. 由马某承担全部责任，蔡某承担相应的责任
- D. 蔡某承担责任后，可以在马某的过错范围内向其追偿

35. 甲物业公司委托乙清洁公司清洁其管理的某住宅楼外墙, 乙公司指派的员工丙因操作不当, 致清洁工具从高处掉落, 砸中业主丁的汽车。丁的损失应由()

- A. 甲公司承担责任
- B. 乙公司承担责任
- C. 甲公司和乙公司承担连带责任
- D. 乙公司和丙承担连带责任

36. 甲公司和方某签订合同, 约定方某支付 10 万元解约定金。后方某对甲公司的商业运作行为不满意, 通知甲公司解除合同放弃定金。下列表述正确的是()

- A. 甲公司并无违约行为, 故方某没有解除权
- B. 甲公司无权主张适用定金罚则
- C. 方某可以主张解除合同
- D. 方某解除合同后仍有权请求返还 10 万元

37. 杨某向银行借款 1000 万元, 由于某、赵某在同一份合同签名, 承诺到期杨某不履行债务, 由于某、赵某无条件承担保证责任, 没有约定保证期间。2021 年 3 月 3 日借款到期, 杨某无力清偿债务。银行在 2021 年 6 月 5 日请求于某承担保证责任。2022 年 8 月, 银行起诉杨某、于某、赵某。下列表述错误的是()

- A. 于某的保证方式是连带责任保证
- B. 赵某的保证方式是连带责任保证
- C. 于某承担保证责任后可以向赵某追偿
- D. 保证期间是 6 个月

38. 张某有一儿子小张(5 周岁), 在东兴幼儿园上学。一天, 一社会混子趁保安甲不注意, 混进学校将小张打伤, 然后避开所有摄像头逃之夭夭, 至今无法查明何人所为。对于小张的损失, 下列表述正确的是()

- A. 找不到侵权人, 张某自认倒霉
- B. 保安甲承担全部责任
- C. 东兴幼儿园承担补充责任
- D. 东兴幼儿园先行承担与其过错相应的责任

根据下列案情, 请回答第 39、40 题。

1998 年 3 月 3 日, 李某与郭某顺登记结婚。2002 年, 郭某顺以自己的名义购买了涉案建筑面积为 45.08 平方米的 306 室房屋, 并办理了房屋产权登记。郭某顺无生育能力, 2004 年 1 月 30 日, 李某和郭某顺共同与南京军区南京总医院生殖遗传中心签订了人工授精协议书, 以他人精子对李某实施了人工授精, 后李某怀孕。

2004 年 4 月, 郭某顺因病住院, 其在得知自己患了癌症后, 向李某表示不要这个孩子, 但李某不同意人工流产, 坚持要生下孩子。5 月 20 日, 郭某顺在医院立下自书遗嘱, 在遗嘱中声明他不要这个人工授精生下的孩子, 并将 306 室房屋赠与其父母郭某和童某某。郭某顺于 5 月 23 日病故。李某于当年 10 月 22 日产下一子, 取名郭某阳。李某没有收入来源。

39. 下列表述正确的是()

- A. 306 室房屋应按照遗嘱由郭某和童某某全部继承
- B. 306 室房屋不属于李某与郭某顺夫妻共同财产
- C. 郭某阳与郭某顺无血缘关系, 不是郭某顺的法定继承人
- D. 李某是郭某顺的第一顺位法定继承人

40. 关于郭某阳, 下列表述正确的是()

- A. 郭某阳不是婚生子女
- B. 应当为郭某阳保留必要的遗产份额
- C. 郭某阳与郭某顺之间不能适用民法典父母子女间的规定
- D. 郭某阳有母亲,不是缺乏劳动能力又没有生活来源的人

二、多项选择题(第41~50小题,每题2分,共20分。下列每题给出的四个选项中,至少有两个选项是符合题目要求的。)

41. 下列哪些犯罪不可以由单位构成()

- A. 交通肇事罪
- B. 伪造货币罪
- C. 妨害信用卡管理罪
- D. 侵犯公民个人信息罪

42. 王某和李某商量好要实施入室盗窃。两个人准备好作案工具之后,在某个深夜,来到某别墅门口,王某在门口望风,李某潜入别墅进行盗窃。对于王某和李某共同盗窃形式的分类,下列哪项是正确的()

- A. 任意共犯
- B. 事前共犯
- C. 简单共犯
- D. 一般共犯

43. 甲的儿子乙掉入河中,甲不仅不救助,反而向水中的乙开枪射击,乙因怕被击毙躲在水中时间过长窒息而死,甲却误以为乙中弹身亡。关于甲的行为,下列说法错误的有()

- A. 甲成立不作为的故意杀人罪既遂
- B. 甲的射击行为与乙死亡不存在因果关系
- C. 甲发生了因果关系认识错误
- D. 甲成立作为的故意杀人罪未遂

44. 甲在ATM机上安装了读卡器,读取到卡主乙的银行卡信息资料,然后用该信息资料伪造一张信用卡,又使用该伪造的信用卡在ATM机上取款3万元。关于本案,下列哪些说法正确()

- A. 甲的行为触犯窃取信用卡信息罪
- B. 甲的行为触犯伪造金融票证罪
- C. 甲的行为触犯信用卡诈骗罪
- D. 对甲应数罪并罚

45. 某村支部书记甲、村委会主任乙在未经国土资源管理部门审批的情况下,以村委会名义将该村的70余亩农用地向企业出租,并签订租赁合同,租期达60年,收取租金归甲、乙个人所有,该片土地被该公司作为建厂房用地,致使该片农用地实际用于非农建设,土地种植条件遭受破坏。下列哪些说法错误()

- A. 甲、乙构成非法转让土地使用权罪
- B. 甲、乙构成非法经营罪
- C. 该公司可能构成非法占用农用地罪
- D. 该公司可能构成破坏生产经营罪

46. 陈某与某国有企业签订合同,根据行政法规的规定,该合同须由某部门批准。合同第3条约定由某国有企业负责履行审批义务,否则须承担合同标的额1%的违约金。某国有企业并未履行审批义务,发生纠纷,下列表述正确的是()

- A. 陈某可以请求某国有企业继续履行审批义务
- B. 陈某可以解除合同并请求某国有企业赔偿损失
- C. 该合同已经生效
- D. 陈某不能请求解除合同

47. 刘某经过某栋建筑物时, 被扔下的烟灰缸砸伤, 无法查明抛物者。该栋建筑物的物业公司知道经常有人扔垃圾, 置之不理。赵某是该栋建筑物的业主, 证明当时家中无人。下列表述错误的是()

- A. 刘某的损害由可能加害的建筑物使用人补偿, 物业公司承担与其过错相应的补充责任
- B. 刘某的损害由物业公司承担与其过错相应的责任, 其余部分由可能加害的建筑物使用人给予适当补偿
- C. 刘某的损害由可能加害的建筑物使用人赔偿
- D. 赵某须对刘某承担责任

48. 某化工公司生产部经理吴某民将公司生产的硫酸钠废液交由无危险废物处置资质的吴某良处理, 吴某良将 30 车共计 1124.1 吨硫酸钠废液运输到山上倾倒, 造成了周边约 8.08 亩范围内的环境\地表水、地下水受到污染, 影响了约 6.6 平方公里流域的环境, 妨碍了当地 1000 余名居民的饮用水安全。下列表述正确的是()

- A. 某化工公司须承担环境修复责任
- B. 可以请求某化工公司承担惩罚性损害赔偿
- C. 某化工公司无过错, 无须承担责任
- D. 由原告证明某化工公司的行为和损害后果有因果关系

49. 吉祥公司将一台机器设备出卖给如意公司, 价款 100 万元。吉祥公司尚欠如意公司装修款 80 万元, 已经到期。3 月 8 日, 吉祥公司与顺风公司签订债权转让合同, 将对如意公司的 100 万元债权转让给顺风公司, 并于 3 月 10 日通知了如意公司。3 月 18 日, 顺风公司请求如意公司支付 100 万元。下列表述正确的是()

- A. 3 月 8 日, 顺风公司取得对如意公司的 100 万元债权
- B. 3 月 10 日, 顺风公司取得对如意公司的 100 万元债权
- C. 3 月 18 日, 如意公司可以主张抵销 80 万元
- D. 如意公司不能主张抵销

50. 何某购买甲公司一台设备, 价款 100 万元, 约定一年后支付, 支付完毕价款前甲公司保留所有权。3 月 1 日, 甲公司将该设备交付给何某。3 月 3 日, 何某将该设备出质给乙公司并交付借款 50 万元。3 月 8 日何某和甲公司办理保留所有权登记。到期何某无力清偿债务, 将该设备拍卖。下列表述错误的是()

- A. 对设备价款甲公司优先于乙公司受偿
- B. 对设备价款乙公司的质权优先于甲公司受偿
- C. 何某设立质权是有权处分
- D. 质押合同无效

三、简答题(第 51~54 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。)

51. 简述吸收犯的概念和特征。

.....

.....

.....

五、案例分析题(第 57~58 小题,具体分值请参见使用说明。)

57.【案情】2020 年 8 月 11 日下午,甲搭乘公交车回家,甲未到站而提前刷卡,公交车驾驶员乙要求其下车或补刷卡,双方发生争执。后在公交车已经起步行驶的情况下,甲不顾全车 10 人的安危,用右手拉拽公交车方向盘,致使车辆行驶方向发生偏离,驾驶员乙采取紧急制动措施停车。在车辆继续起步往前行驶过程中,甲取出随身携带的摄像机对驾驶员乙进行拍摄,为了拍摄的全面性,又用右手拉拽驾驶员面部佩戴的口罩,驾驶员再次采取制动措施停车后,甲下车离开。案发后,甲主动至公安机关投案,并如实供述了上述事实。

【问题】请依据上述材料,回答下列问题并说明理由:

(1) 甲的行为应如何认定?

(2) 甲具有何种量刑情节?

58.甲公司将 1 台机器设备出租给乙公司,为担保乙公司依约支付租金,丙公司担任保证人,丁公司以汽车抵押。乙公司欠付 20 万元租金时,经甲公司、丙公司和丁公司口头同意,将 12 万元租金债务转让给戊公司。

之后,乙公司为现金周转将机器设备分别以 55 万元和 60 万元的价格先后出卖给丙公司和丁公司,丙公司和丁公司均已付款,但乙公司没有依约交付机器设备。

因乙公司一直未向甲公司支付租金,甲公司便将机器设备以 65 万元的价格出卖给王某,约定由乙公司直接将机器设备交付给王某,王某首期付款 30 万元,尾款 35 万元待收到机器设备后支付。此事,甲公司通知了乙公司。

根据上述材料,请回答下列问题并说明理由:

(1) 乙公司与丙公司、丁公司签订机器设备买卖合同的效力如何?为什么?

(2) 在乙公司将 12 万元租金债务转让给戊公司之前,甲公司可以如何实现担保物权和保证?为什么?

(3) 在乙公司将 12 万元租金债务转让给戊公司之后,丙公司、丁公司可以主张何种抗辩?为什么?

(4) 王某能否取得机器设备的所有权?为什么?